

LEI Nº 9.459/97

Vamos trazer um curso sobre uma norma muito pequena: Lei n. 9.459/1997. Essa norma apenas modificou o Código Penal e a Lei do Racismo.

Essa lei alterou os arts. 1 e 20 da Lei n. 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescentou parágrafo ao art. 140 do Código Penal.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os arts. 1º e 20 da Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena – reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no *caput* é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

- I – o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;
- II – a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo:

Art. 140. [...] § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem:

ANOTAÇÕES

Pena – reclusão de um a três anos e multa.

Trata-se de uma lei curta e prática. Com isso, encerramos esse curso. Na realidade, não cabem mais explicações sobre essa lei, pois a lei cobra a sua literalidade

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Eduardo Galante.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
